

Elabore um resumo estruturado completo

Este resumo estruturado traz a síntese completa dos pontos constitucionais sobre a **Administração Pública** abordados no material.

1. Conceito e Sentidos de Administração Pública

- **Sentido Amplo:** Engloba tanto os órgãos políticos (exercício de função política) quanto os órgãos e entidades incumbidos do exercício da função administrativa.
 - **Sentido Estrito:** Abrange tão somente os órgãos e entidades que exercem a função administrativa.
 - **Sentido Subjetivo, Formal ou Orgânico:** Foca nos sujeitos reconhecidos pelo ordenamento jurídico como integrantes da estrutura estatal. Inclui os órgãos públicos (Administração Direta) e as entidades administrativas (Administração Indireta), independentemente da atividade desempenhada.
 - **Sentido Objetivo, Material ou Funcional:** Foca nas atividades em si que compõem a função administrativa (fomento, polícia administrativa, serviço público e intervenção).
-

2. Organização Administrativa e Estruturação do Estado

- **Centralização vs. Descentralização:**
 - **Centralização:** A atividade é exercida pelo próprio ente político por meio de seus órgãos internos (Administração Direta).
 - **Descentralização:** A competência é transferida para outra pessoa jurídica com personalidade própria (Administração Indireta).
- **Concentração vs. Desconcentração:** A desconcentração é a técnica interna de distribuição de competências dentro de uma mesma pessoa jurídica, dando origem aos órgãos públicos (entes despersonalizados).
- **Administração Direta:** Conjunto de órgãos que integram os entes políticos (União, Estados, DF e Municípios).
- **Administração Indireta (art. 37, XIX e XX, CF/88):**
 - **Autarquias:** Pessoas jurídicas de direito público criadas diretamente por **lei específica** para o exercício de atividades típicas de Estado.
 - **Fundações Públicas:** Têm suas áreas de atuação definidas por **lei complementar**. Podem ter personalidade de direito público (fundações autárquicas, criadas por lei) ou de direito privado (autorizadas por lei).
 - **Empresas Públicas (EP):** Pessoas jurídicas de direito privado com capital 100% público e sob qualquer forma jurídica, cuja criação depende de **autorização por lei**.
 - **Sociedades de Economia Mista (SEM):** Pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob a forma de **Sociedade Anônima (S.A.)**, nas quais a maioria

das ações com direito a voto pertence ao Estado. Sua criação é autorizada por lei.

- **Subsidiárias e Participação Privada:** Dependem de autorização legislativa para cada caso concreto.

3. Regimes Jurídicos

- **Regime Jurídico da Administração:** Conjunto genérico de regras de direito público e de direito privado aplicáveis ao Estado.
- **Regime Jurídico-Administrativo:** Baseia-se no binômio de **supremacia do interesse público sobre o privado** (prerrogativas estatais) e **indisponibilidade do interesse público** (sujeições e restrições impostas à Administração).

4. Princípios Constitucionais Expressos (art. 37, caput – "LIMPE")

1. **Legalidade:** A Administração Pública só pode atuar quando houver previsão ou autorização legal (*secundum legem*).
2. **Impessoalidade:**
 - **Finalidade pública:** O ato deve visar o interesse público geral ou a finalidade legal específica (desvio gera nulidade).
 - **Vedação à promoção pessoal:** É proibido constar nomes, símbolos ou imagens de autoridades em publicidade de obras e serviços públicos (art. 37, § 1º).
 - **Isonomia:** Exigência de concurso público e observância da ordem cronológica de precatórios.
3. **Moralidade:** Exige conduta ética, honesta e pautada na probidade e boa-fé.
 - **Controle:** Pode ser impugnada via Ação Popular (art. 5º, LXXIII) e reprimida pelas sanções da Lei de Improbidade Administrativa.
4. **Publicidade:** Condição de eficácia para atos administrativos gerais que produzam efeitos externos ou onerem patrimônio, além de garantir a transparência para o controle social.
5. **Eficiência** (inserido pela EC nº 19/1998):
 - Marca a transição do modelo burocrático para a **administração gerencial**, focada em resultados, qualidade e economicidade.
 - **Instrumentos:** Avaliação especial de desempenho para estabilidade, avaliação periódica de desempenho e contratos de desempenho para ampliação da autonomia gerencial, orçamentária e financeira (art. 37, § 8º).

5. Regras Constitucionais sobre Agentes Públicos

- **Acesso aos Cargos:** Acessíveis a brasileiros e a estrangeiros, na forma da lei.
- **Teto Remuneratório e Vencimentos:**

- É fixado teto constitucional de remuneração (art. 37, XI).
 - Veda-se o "efeito-repique" ou incidência de acréscimos em cascata (adicionais incidem sobre o vencimento básico).
 - Os subsídios e vencimentos são irredutíveis (art. 37, XV).
 - **Acumulação Remunerada de Cargos (art. 37, XVI e XVII):**
 - **Regra:** Proibida a acumulação em órgãos públicos, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias.
 - **Exceções** (com compatibilidade de horários): 2 cargos de professor; 1 cargo de professor com outro técnico ou científico; 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde.
 - **Teto em Acumulações Lícitas:** O STF pacificou que o teto remuneratório incide sobre **cada vínculo de forma isolada**, e não sobre a soma.
 - **Estabilidade e Regime:**
 - Estabilidade adquirida após **3 anos** de efetivo exercício em cargo efetivo mediante avaliação especial de desempenho.
 - STF (2024): A flexibilização do regime de contratação (estatutário ou celetista) depende de lei, possui efeitos *ex nunc* e resguarda os atuais servidores.
 - Vedada a incorporação de vantagens temporárias ou de funções de confiança à remuneração do cargo efetivo (art. 39, § 9º).
-

6. Responsabilidade Civil do Estado (art. 37, § 6º)

- **Teoria do Risco Administrativo:** Estabelece a **responsabilidade civil objetiva** do Estado (independe de dolo ou culpa).
 - **Abrangência:** Aplica-se às pessoas jurídicas de direito público e às de direito privado prestadoras de serviços públicos (alcançando prejuízos a terceiros usuários ou não usuários).
 - **Direito de Regresso:** Assegurado à Administração contra o agente público causador do dano, condicionado à comprovação de **dolo ou culpa**.
 - **Atos Judiciais:** Regra de irresponsabilidade, salvo erro judiciário na esfera penal e prisão além do tempo fixado em sentença (art. 5º, LXXV).
-

7. Improbidade Administrativa (art. 37, § 4º)

- **Sanções Constitucionais:**
 - Suspensão dos direitos políticos (não há perda dos direitos políticos).
 - Perda da função pública.
 - Indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário.
 - **Prescritibilidade:** As ações de ressarcimento fundadas em atos **dolosos** de improbidade administrativa são **imprescritíveis** (Tema 897/STF).
-

💡 Deseja que eu elabore um **quiz de fixação** ou **flashcards** com foco nas pegadinhas do CEBRASPE sobre este conteúdo?